

1500730-17.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabíola Giovanna Barrea Moretti

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2134722/2022 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 25037726 -

DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2134722 - 04º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PABLO WUILHAN JANUARIO SANTOS e outros

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba-SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500730-17.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500730-17.2022.8.26.0599

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2134722/2022 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 25037726 -

DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2134722 - 04º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PABLO WUILHAN JANUARIO SANTOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabíola Giovanna Barrea Moretti

Vistos.

Vistos.

RAISSA RODRIGUES, WESLEY FERNANDO MOURA, THAYNAN HENRIQUE MOURA DE OLIVEIRA E PABLO WILHAN JANUÁRIO SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 porque, segundo a denúncia, no dia 17 de maio de 2022, por volta das 18h54min, na Rua Tarumãs, nº 205, fundos, bairro Bosque dos Lenheiros, nesta cidade e comarca de Piracicaba, previamente ajustados e agindo com

unidade de desígnios entre si, tinham em depósito, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 70 (setenta) porções de maconha, pesando cerca de 95,5g (noventa e cinco gramas e cinco decigramas), 413 (quatrocentos e treze) "eppendorfs" de cocaína em pó, pesando aproximadamente 144,1g (cento e quarenta e quatro gramas e um decigrama), e 114 (cento e quatorze) porções de cocaína na forma de "crack", com peso líquido de 75g (setenta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 25/26, laudo de constatação de fls. 94/96, fotografias de fls. 32/39 e laudo químico-toxicológico definitivo de fls. 155/157).

Narra a denúncia que policiais militares receberam informações anônimas dando conta de que a residência situada no local dos fatos estaria sendo utilizada para fracionamento de entorpecentes. Com o escopo de apurar a veracidade da denúncia, os milicianos se deslocaram até o local indicado, ocasião em que um indivíduo que estava no corredor interno do imóvel, ao notar a aproximação da viatura, se evadiu, ação que foi observada pelos policiais, pois o portão se encontrava entreaberto. Ato contínuo, ante a fundada suspeita da prática de ilícito no local, os agentes da lei adentraram a residência e abordaram os acusados no momento em que se preparavam para fuga, tentando pular o muro do imóvel. No local, os policiais apreenderam toda droga acima descrita, a quantia de R\$ 631,00, em notas trocadas, papel filme, um saco contendo eppendorfs vazios, embalagem plástica do tipo "juju", uma balança de precisão e 5 aparelhos celulares. Indagados, os acusados não quiseram se manifestar.

Os réus foram notificados nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06 (fls. 276, 318, 320 e 322) e apresentaram defesa preliminar (fls. 277/289, 301/316, 401/405 e 418/420), seguindo-se a decisão que recebeu a denúncia em 22.08.2022 (fls. 427/430).

Designada audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia, e cinco pelas Defesas, interrogando-se após os réus.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, alega a defesa de Wesley o cerceamento do direito de defesa por ausência de exame de dependência toxicológica. A preliminar deve ser rejeitada, mantendo-se a r. decisão de fls. 547 pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. A título de preliminar, alega a defesa do acusado Pablo que a prova é nula, na medida em que a busca domiciliar foi realizada sem mandado judicial. Em recurso extraordinário representativo de controvérsia, assim se manifestaram os Ministros da Corte Suprema: